

## <제11장 행정심판의 일반론.제1절 서설>

### I. 행정심판의 의의

#### 1. 개념

- 행정심판이란 행정청의 위법 또는 부당한 처분이나 부작위에 대하여 행정심판위원회가 심리·재결하는 절차를 말한다. 행정심판은 행정소송과 함께 행정 작용으로 인해 권리나 이익을 침해당한 국민을 구제하는 주요한 제도이다. 행정심판은 행정소송에 비해 신속하고 간이한 절차로 진행되며, 행정 내부적으로 분쟁을 해결한다는 특징을 가진다.

#### 2. 성격

##### (1) 사법절차 유사성

- 행정심판은 행정기관에 의해 이루어지지만, 위법성뿐만 아니라 부당성까지 심사하고, 당사자 대립주의에 의해 심리가 진행되는 등 사법적 절차와 유사한 성격을 가진다. 이는 행정심판이 실질적으로 준사법적 기능을 수행함을 의미한다.

##### (2) 행정의 자체 통제

- 행정심판은 행정 내부에 설치된 행정심판위원회에 의해 이루어지므로, 행정청 스스로 자신의 행위를 자율적으로 통제하는 행정의 자체 통제 기능을 수행한다. 이는 행정의 전문성과 효율성을 고려한 제도이다.

##### (3) 쟁송절차

- 행정심판은 행정청의 처분등에 불복하여 그 위법성 또는 부당성을 주장하는 쟁송절차이다.

#### 3. 존재이유

##### (1) 전문성과 효율성

- 행정심판은 법원에 비해 당해 행정 분야에 대한 전문성을 가진 기관이 심리하므로, 해당 분야의 특성을 고려한 적절한 결정을 내릴 수 있어 효율적이다.

##### (2) 신속성과 간이성

- 행정소송에 비해 신속하고 간단하게 분쟁을 해결할 수 있어 국민의 권리 구제를 용이하게 한다.

##### (3) 사법 부담 경감

- 행정심판을 통해 행정 내부에서 분쟁의 상당 부분을 해결함으로써, 법원의 소송 부담을 경감시키는 역할을 한다.

##### (4) 부당성 심사

- 법원의 행정소송은 원칙적으로 처분의 위법성만을 심사하지만, 행정심판은 부당성까지 심사할 수 있어 국민의 권리 보호 범위가 넓어진다.

### II. 이의신청과의 구별

#### 1. 이의신청의 의의

- 이의신청이란 행정청의 처분등에 대하여 그 처분청에 다시 심사를 청구하는 행위를 말한다. 행정심판처럼 별도의 독립된 기관이 아니라, 처분청 자신이 심사를 한다는 특징이 있다. 이의신청은 행정심판법에 규정된 제도가 아니라, 개별 법률에 의해 규정되는 경우가 일반적이다.

#### 2. 법적 성격

- 이의신청은 처분청 자신에게 다시 심사를 요구하는 행위이므로, 원칙적으로는 행정 내부적인 절차에 불과하며 쟁송절차로 보기는 어렵다. 다만, 개별 법률의 규정에 따라 그 심사 과정이나 효력이 행정심판과 유사한 성격을 가질 수도 있다.

#### 3. 구별실익

- 이의신청과 행정심판을 구별하는 실익은 다음과 같다. 첫째, 행정심판은 행정소송의 전심절차가 될 수 있지만, 이의신청은 전심절차가 될 수 없는 경우가 많다. 둘째, 이의신청은 행정심판과 달리 불복 기간의 정지가 인정되지 않는 경우가 많아, 행정심판이나 행정소송 제기 기간에 영향을 미칠 수 있다.

#### 4. 구별기준

##### (1) 심사기관

- 행정심판은 처분청 외의 독립된 행정심판위원회가 심사하는 반면, 이의신청은 원칙적으로 처분청 자신이 심사한다.

##### (2) 법적 근거

- 행정심판은 행정심판법에 일반적 근거를 두고 개별 법률에서 특별히 규정하는 반면, 이의신청은 대부분 개별 법률에 근거를 둔다.

##### (3) 심사범위

- 행정심판은 위법성 및 부당성을 심사하지만, 이의신청은 처분의 당부에 대한 재심사에 한정되는 경우가 많다.

#### 5. 행정심판인지 여부에 대한 구체적 검토

- 어떤 제도가 행정심판인지 이의신청인지 여부는 그 제도의 명칭에 관계없이 실질적인 내용과 규정된 절차를 기준으로 판단해야 한다. 즉, 그 제도가 행정심판법이 정한 행정심판위원회를 통해 독립적으로 심사가 이루어지는지, 또는 행정심판법의 적용을 받는다고 명시되어 있는지 등을 종합적으로 고려하여 판단한다. 개별 법률이 이의신청이라고 규정하고 있더라도, 그 성격상 행정심판의 절차를 따르도록 되어 있다면 실질적으로 행정심판으로 볼 수도 있다.

### III. 결론

- 행정심판은 행정청의 위법·부당한 처분등에 대한 행정 내부의 쟁송절차로서, 행정소송에 비해 전문성, 신속성, 부당성 심사라는 장점을 통해 국민의 권리 구제에 기여한다. 이와 유사한 이의신청은 처분청 자신의 재심사 절차라는 점에서 행정심판과 구별되나, 구체적인 제도의 실질에 따라 행정심판으로 간주될 수 있으므로 그 구별 기준을 명확히 할 필요가 있다.